Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0840085-55.2018.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Gislene Aparecida Nolasco de Abreu e Leonard José dos Santos Araújo
Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul

Vistos, etc.

Trata-se de *ação de Indenização por Danos Morais e Materiais* proposta por **Leonard José dos Santos Araújo** e **Gislene Aparecida Nolasco de Abreu** contra **CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul**, todos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, que no dia 04/08/2018, os autores passavam por dificuldades em relação à saúde da requerente Gislene, sendo esta submetida a uma cirurgia no hospital requerido.

Afirmam que no pós cirúrgico, já em casa, os requerentes receberam ligações de uma pessoa que se identificou como médico que operou a autora Gislene, dando detalhes da cirurgia realizada, inclusive, citando outros dois pacientes que passariam por tratamento cirúrgico naquela mesma tarde e unidade de saúde.

Relatam que os golpistas narraram informações com riqueza de detalhes, dizendo, inclusive, os horários que a paciente, ora autora, teria entrado e saído do centro cirúrgico, bem como prescreveram remédios, dizendo que era para ela ingerir com urgência ante a gravidade do procedimento.

Alegam que, sentido muitas dores e crendo que, de fato, estava falando com seu médico, mais que depressa anotou os dados bancários para depositar os valores correspondentes aos remédios que tomaria para passar suas dores.

Sustentam que devido à complexidade da cirurgia, além de estar em situação vulnerável por conta da doença e seu tratamento, e ainda pelas riquezas de detalhes passados pela pessoa que se apresentava como médico, acabou fazendo o depósito que o suposto médico e sua equipe pediram, sendo vítima de um golpe.

Narra que seu esposo, o autor Leonard, vendo tratar-se de um golpe, dirigiu-se à delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência, sendo que, posteriormente, a suspeita foi detida para esclarecimentos.

Noticia que passaram momentos estarrecedores, ante a incerteza dos procedimentos da requerida Cassems, e se tais pessoas que trabalham e repassam as informações são apenas golpistas ou criminosos perigosos, tendo os autores perdido a tranquilidade e com preocupações em um momento tão delicado que seria o pós cirúrgico da requerente Gislene, fazendo jus, portanto, a reparação moral e material sofrida.

Por tais motivos, requereram o julgamento procedente dos pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada um dos autores, e ainda em danos materiais, no valor de R$ 1.972,00 (mil, novecentos e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

setenta e dois reais) que desembolsaram para pagamento do golpe que lhes foi aplicado. Requereram, por fim, a assistência judiciária gratuita. Juntaram documentos de f. 05-129.

Deferido aos autores a justiça gratuidade, designou-se audiência de conciliação (f. 131), a qual, realizada, não houve acordo entre as partes (f. 158).

Contestação de f. 159-203. Defendeu a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de uma empresa de autogestão. Alegou que o golpe sofrido pelos autores e praticados por terceiros, se deu fora do ambiente hospitalar, não havendo responsabilização da requerida. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, já que a verdadeira golpista foi identificada, sendo ela a pessoa legitimada para responder a presente demanda. Afirma que os autores não fazem jus à gratuidade judicial e assim, impugna tal concessão. Pediu a utilização da prova emprestada, consistente nas cópias do processo criminal instaurado contra a pessoa que praticou o golpe nos requerentes. Diz que não restaram provados nos autos a ocorrência dos danos materiais e morais alegados. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos de f. 224-332.

Impugnação à contestação de f. 335-337.

Em especificação de provas, a ré pediu a produção de prova oral e documental, enquanto a parte autora pediu oitiva de testemunhas (f. 344).

Decisão de saneamento do feito às f. 345-348, tendo sido afastada incidência do CDC no caso em apreço, postergando à análise da ilegitimidade passiva para o mérito. Foram fixados os pontos controvertidos da demanda, deferindo a produção das provas pretendidas pelas partes.

Pedido de ajustes da decisão saneadora pela parte ré à f. 353, tendo sido acolhido para afastar a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores (357-358).

Em audiência de instrução e julgamento (f. 379), foram ouvidas a autora Gislene em depoimento pessoal e as testemunhas Alberto Romeiro Pininga e Ineide barbosa de Araújo Guimarães. Ao final, as partes apresentaram alegações finais remissivas à inicial e à contestação, sendo determinado a vinda dos autos conclusos para sentença.

Relatados. **DECIDO.**

Trata-se de *ação de Indenização por Danos Morais e Materiais* proposta por **Leonard José dos Santos Araújo** e **Gislene Aparecida Nolasco de Abreu** contra **CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul**, todos devidamente qualificados.

Os autores sustentam, em síntese, que foram vítimas de golpe do falso médico, praticada por uma terceira pessoa que ligou para os requerentes, se passando por médico da requerida, dizendo que a autora Gislene teria que tomar uma medicação para uma possível infecção hospitalar, já que a mesma acabara de passar por um procedimento cirúrgico realizado junto à requerida, dando informações precisas sobre referido procedimento, do qual, achando que se tratava de pessoa do próprio hospital do plano de saúde da Cassems, realizou a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

transferência da quantia de R$ 1.972,00 (mil novecentos e setenta e dois reais), no entanto, afirma que não recebeu os medicamentos e descobriu, posteriormente, que se tratava de um golpe, fato este que lhes causou prejuízos de ordem moral e material.

A requerida, por sua vez, defende que a verdadeira ofensora e que praticou o golpe contra os autos foi identificada, e por isso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. Aduz, ainda, que não houve prova dos fatos alegados na inicial, requerendo a improcedência dos pedidos.

O feito encontra-se maduro para julgamento.

1 – Ilegitimidade passiva da ré Cassems

Acerca da preliminar de **ilegitimidade passiva**, ventilada pela ré em sua contestação e postergada à análise para o mérito, tenho que deve ser **rejeitada**.

Isso porque, de acordo com a Teoria da Asserção, aplicável modernamente no Direito Processual, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que é asseverado pela parte autora na sua petição inicial.

Assim, o momento para se verificar a existência das condições da ação, aqui incluída a legitimidade de parte, é quando o juiz realiza o primeiro contato com a petição inicial, deixando o exame das questões de mérito, relativas à procedência ou à improcedência da demanda, para o julgamento final.

Esse é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do seguinte julgado:

> "PROCESSUAL CIVIL (...) TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA (...) 2. À luz da Teoria da Asserção, não se vislumbra a impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista o que foi asseverado na petição inicial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 53.146/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 16/02/2012).

A orientação também encontra amparo na doutrina, conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni[1]:

> *"Não há lógica e utilidade em admitir uma sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito ao final do processo, quando o juiz pode reconhecer que o autor não é o titular do direito material ou que o autor não pode exigir o pagamento de uma dívida por ela não estar vencida.* ***Se a ação se desenvolve até a última fase do processo, chega-se a um momento em que o juiz está apto para reconhecer a existência ou inexistência do direito material ou para julgar o mérito ou o pedido, de modo que não há racionalidade em sustentar que a sentença, nessa ocasião, pode simplesmente extinguir o processo sem***

[1] Teoria Geral do Processo. 3ª ed. p.182-183

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

***julgamento do mérito** (...) **É por isso que as condições da ação devem ser aferidas com base na afirmação do autor, ou seja, no início do desenrolar do procedimento**. Não se trata de fazer um julgamento sumário (fundado em conhecimento sumário) das condições da ação, como se elas pudessem voltar a ser apreciadas mais tarde, com base em outras provas. **O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já é problema de mérito**"* (grifo nosso)

Sob esta ótica, eis os seguintes julgados do nosso TJMS:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES ABALO MORAL CONFIGURADO MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA VÍCIO NÃO CONSTATADO RECURSO IMPROVIDO. **Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial**. (...)." (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0826129-11.2014.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 29/01/2020, p: 30/01/2020)

"APELAÇÃO DOS RÉUS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA VEXATÓRIA DE TAXA CONDOMINIAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÍNDICA AFASTADA TEORIA DA ASSERÇÃO MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO MÉRITO DANOS MORAIS CONFIGURADOS REDUÇÃO VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO CABIMENTO GRAVIDADE DA CONDUTA OFENSA À HONRA OBJETIVA APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) a eventual ilegitimidade passiva da síndica do condomínio, em demanda que versa sobre suposto dano moral sofrido em razão de cobranças abusivas de taxa condominial; b) a ocorrência, ou não, de dano moral, no caso e, c) o valor da indenização por danos morais. **2. A legitimidade é tida como condição da ação e, assim sendo, submete-se à teoria da asserção, pela qual a presença das condições deve ser avaliada pelo julgador, de acordo com os elementos fornecidos pelo autor, na Petição Inicial; sendo que, quando a averiguação da condição da ação depender de dilação probatória, não mais se estará tratando de condição da ação, mas a análise, nesse caso, dirá respeito ao mérito da demanda**. (...)" (TJMS. Apelação TJ-MS FL.806 0001821-27.2005.8.12.0043/50001 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul Cível n. 0815147-35.2014.8.12.0001, Campo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 08/04/2021, p: 14/04/2021).

Gize-se que a pertinência da requerida para figurar no polo passivo da presente demanda **não se confunde com a atribuição de culpa a ela, de imediato**, o que deve ser apurado **mediante o balanço de todos os elementos probatórios constantes no caderno processual, e com base nos pressupostos da responsabilidade civil**.

Assim, levando-se em conta a aplicabilidade de tal teoria pelo ordenamento jurídico, amplamente aceita e utilizada também pela jurisprudência, não há falar em acolhimento da preliminar, uma vez que as condições da ação e pressupostos devem ser analisados de forma abstrata, *in statu assertionis*, ou seja, de acordo com as afirmações feitas na inicial, de modo que, passada a fase inicial processual, estar-se-á diante da análise do mérito do pedido deduzido.

Logo, **afasto a preliminar** de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu/agravado.

2 - Mérito

Inicialmente, consigne-se que, de acordo com o quanto já decidido às f. 345-348 (saneador), que no presente caso **não se aplica** as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, inexistindo, em razão disso, relação de consumo.

Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1285483/PB, "*não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo*".

Inclusive, tal entendimento, acarretou na edição da Súmula 608 do STJ, prevendo a inaplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão:

"*Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

Deste modo, inaplicável o CDC, devendo os fatos e provas serem analisados à luz da legislação civil.

E assim dizendo, a teoria da responsabilidade civil impõe àquele que causa dano o dever de reparação, nos termos do artigo 186 do Código Civil:

> "*Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito*".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

Do mesmo modo dispõe o art. 927, caput, Código Civil:

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

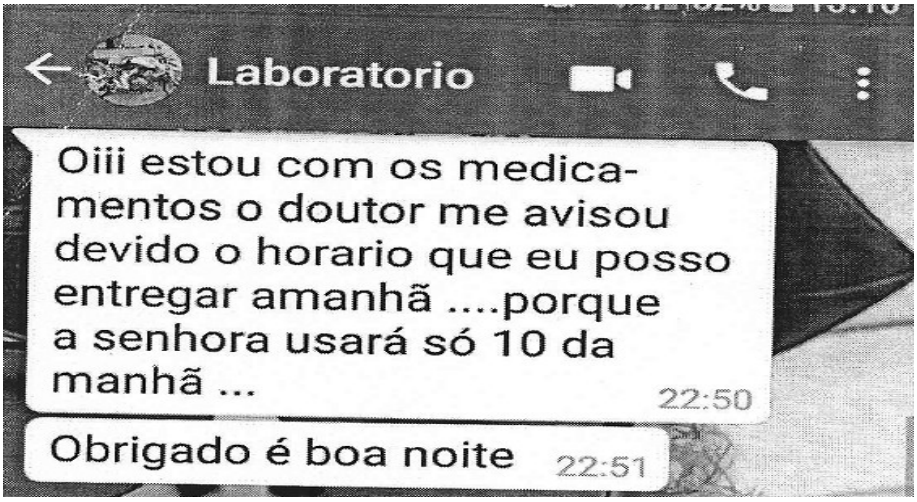
No presente caso, tenho por não demonstrado o ato ilícito do aludido art. 186 do Código Civil, de tal modo que não há como se impor a operadora do plano de saúde requerida o dever de indenizar.

Com efeito, a prova do liame causal existente entre os eventos e os danos constituem ônus da parte autora, tarefa da qual não se desincumbiu a teor da regra prevista no artigo 373, I, do CPC.

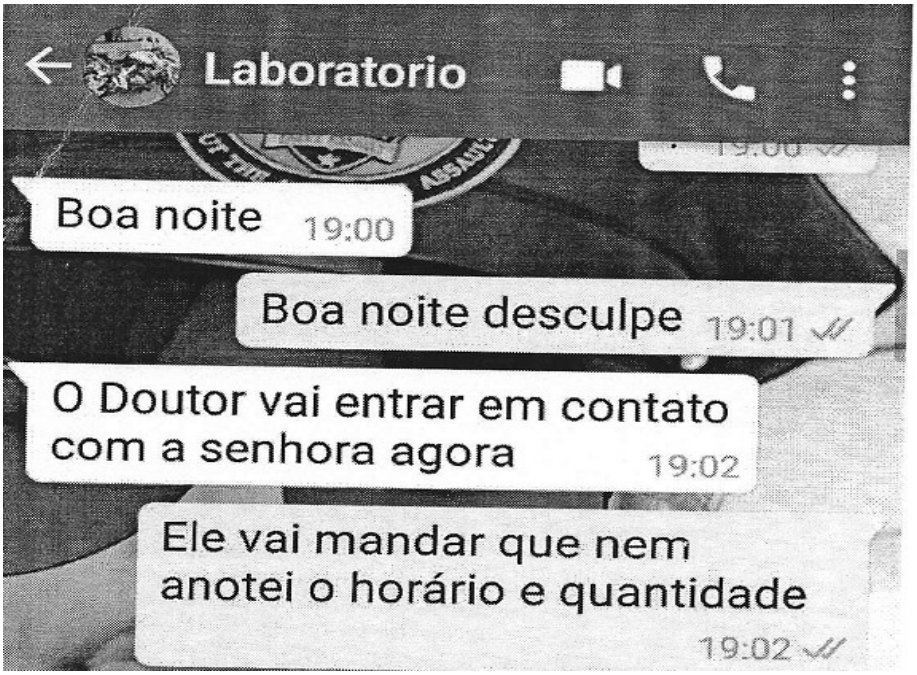
À parte autora incumbia a comprovação do liame entre os prejuízos suportados e o repasse de informações da paciente pelo preposto do hospital para poder responsabilizar a parte requerida.

Não se olvida a possibilidade abstrata de que tenha havido falha na guarda de dados do prontuário médico da paciente, mas é preciso que viessem aos autos provas robustas para provar o nexo de causalidade a gerar o dever indenizatório, o que não ocorreu.

De fato, a conversa entre os autores e a golpista, através de aplicativo do celular (watshap), juntado pela parte requerente às f. 26-35, não consta nenhuma indicação ou menção de que se tratava da parte ré ou de algum preposto seu, pois a todo momento pode-se perceber que a pessoa que conversa com os requerentes, apenas relata que estaria com os medicamentos e que o "Doutor vai entrar em contato com a senhora agora", não havendo qualquer liame que possa imputar à requerida a culpa das supostas informações repassadas aos estelionatários. Vejamos (f. 27-28):



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.



Das conversas de aplicativos colacionadas às f. 26-35, não é possível sequer averiguar que a imagem do telefone que conversava com a parte autora, mencionava o plano de saúde requerido, pois como visto das imagens acima, tratava-se de uma motocicleta, não havendo qualquer indício de que poderia se tratar do hospital requerido.

A prova que poderia indicar um liame entre a requerida e o golpe praticado contra os autores, seria de fácil produção destes, já que bastaria juntar aos autos as conversas telefônicas entre as partes, a fim de demonstrar que os golpistas falavam ou utilizavam o nome da operadora do plano de saúde Cassems, ônus este da qual não desincumbiu os requerentes.

A própria autora Gislene, em depoimento pessoal (f. 381), informou que o suposto médico que ligou dizendo que era da Cassems, passou o contato de uma moça do laboratório da ré para pegar os dados bancários para realização da transferência de dinheiro; ou seja, a conversa pelo aplicativo do watshap, do qual relata a requerente, teria que ter algum indício que ligava ao hospital requerido, o qual, como visto, não ocorreu.

A testemunha ouvida em juízo, Sr. Alberto Romeiro Pininga (áudio de f. 381), relatou que ficou sabendo dos fatos apenas pelas informações prestadas pelo autor Leonard, o qual, por ser da polícia militar, tinha lhe dito que a conta corrente que teria feito a transferência bancária pensando que era do hospital, se tratava de uma pessoa que residia em Terenos/MS, e assim, se deslocaram para tal cidade e fizeram a prisão da suposta golpista; ou seja, não ouviu as conversas telefônicas iniciais que levaram ao golpe, muito menos ouviu da pessoa que foi presa naquela oportunidade, de que utilizavam o nome do hospital requerido ou que ouviu desse, a assertiva de que fazia parte de algum esquema criminoso com informações prestigiadas obtidas de funcionários da parte ré.

Por fim, a informante Ineide Barbosa Araújo, retratou apenas aquilo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

que ouviu da autora Gislene, não ouvindo ou participando dos fatos no dia do fatídico golpe perpetrado contra os autores.

Outrossim, relevante acentuar que a requerida, como visto dos documentos de f. 224-227, avisa seus usuários quanto aos supostos golpes realizados e à inadequação do procedimento de realização de transações bancárias pela via telefônica, sendo certo que o simples fato da parte autora realizar transferências de valores em conta corrente de uma pessoa física, de titularidade diversa da pessoa jurídica, já era motivo suficiente para causar estranheza aos requerentes, seja porque a transferência não seria realizada à conta de vínculo direto do hospital pessoa jurídica, seja porque em nome de pessoa diversa do suposto médico que teria ligado e pedido os depósitos bancários para entrega dos remédios.

Assim, a despeito de ser abominável que terceiros fraudadores se utilizem do espírito fragilizado de pessoas que se encontram em desgastante situação pessoal causada por doença e internação, não se pode atribuir a responsabilidade acerca de tal fato à empresa requerida que, gerenciando o fornecimento de serviço, agiu de forma adequada e previdente no dever de informação ao expressamente alertar e desestimular qualquer tipo de providência no sentido de realizar transações bancárias desse tipo com terceiros estranhos aos seus quadros, conforme comunicados extraído do site da requerida (f. 225-227), devendo o pedido ser julgado improcedente.

Como se vê, o lamentável episódio poderia ser evitado, se a parte autora (funcionário público e comerciante) tomasse algumas precauções habituais, antes de efetuar a fatídica transferência para uma pessoa física e diversa da solicitante, tais como acessar o site da requerida e verificar que ela não solicita valores em dinheiro ou realiza ligações telefônicas a pacientes nesse sentido, ou então, ter se dirigido à recepção ou ligado ao setor de pagamento do nosocômio para certificar-se a respeito daquela solicitação, o que não foi feito pelos requerentes.

De qualquer sorte, ainda que o teor das conversas pudesse demonstrar o conhecimento de informações confidenciais pelo golpista, o que não restou demonstrado, ainda assim, não comprovariam que foi a parte ré que as repassou.

Nesse sentido:

> PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM MÉRITO. ANÁLISE CONJUGADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. HOSPITAL. INTERNAÇÃO. PACIENTE. FRAUDE. GOLPES POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. TERCEIROS FRAUDADORES. NEXO DE CAUSALIDADE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. SUPOSTO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMES PUBLICITÁRIOS. DOCUMENTO EXPRESSO ASSINADO PELO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

PACIENTE. RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS SOBRE FRAUDES. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELO HOSPITAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A PESSOAS FÍSICAS ESTRANHAS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. (...) **5. A despeito de ser abominável que terceiros fraudadores se utilizem do espírito já fragilizado de pessoas que se encontram em desgastante situação pessoal causada por doença e internação hospitalar própria ou de parentes, não se pode atribuir a responsabilidade ao hospital quanto à prática de golpes realizados por terceiros fraudadores que se passam por profissionais de seus quadros para solicitar transações bancárias para o falso custeio de exames ou tratamentos quando evidenciado que o fornecedor do serviço agiu de forma adequada, previdente e expressa no cumprimento do seu dever de informação ao alertar e desestimular qualquer tipo de prática de pagamento com essa modalidade, sendo os terceiros fraudadores os verdadeiros e únicos responsáveis pelas fraudes perpetradas** (artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor). 6. Preliminares de nulidade de citação, de litigância de má-fé e de ilegitimidade passiva rejeitadas. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07021075720218070005 DF 0702107-57.2021.8.07.0005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"Responsabilidade civil. **Estelionato de que a autora teria sido vítima durante internação pós-operatória em hospital pertencente à ré. Cerceamento de defesa não configurado. Realização de transferências bancárias a terceiros. Fatos que não se podem atribuir à ré. Alerta expresso sobre as cobranças e ausência de falha de segurança. Culpa exclusiva da vítima. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.** (TJ-SP - AC: 10175798020208260506 SP 1017579-80.2020.8.26.0506, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 11/05/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Insista-se, a transferência de valor se efetivou mediante originário contato telefônico e posteriores mensagens de WhatsApp trocadas por terceiros com a requerente e seu cônjuge, inexistindo comprovada interferência comissiva ou omissiva da instituição de saúde em tais procedimentos.

Logo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.

Dispositivo

Ante o exposto, nestes autos de *ação de Indenização por danos morais e materiais* proposta por **Leonard José dos Santos Araújo e Gislene Aparecida Nolasco de**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Abreu contra **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul – CASSEMS,** hei por bem **JULGAR IMPROCEDENTE** os pedidos iniciais formulados, e o faço com resolução de mérito, com fulcro artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC, ficando sobrestada a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por serem os mesmos beneficiários da gratuidade judicial.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 10/02/2022 às 20:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840085-55.2018.8.12.0001 e código vdaxSThL.